

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH LÀO CAI **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **15** /2026/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 29 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Pháp lệnh Quản lý thị trường số 11/2016/UBTVQH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Pháp lệnh số 01/2018/UBTVQH14;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 33/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 241/2025/NĐ-CP;

Xét Tờ trình số 696/TTr-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về dự thảo Nghị quyết quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số 263/BC-BPC ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp;

Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai (sau đây viết tắt là Chi cục Quản lý thị trường).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Chi cục Quản lý thị trường.
2. Công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường.
3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Chế độ mua sắm phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục

1. Hằng năm, Chi cục Quản lý thị trường căn cứ tiêu chuẩn, đối tượng và niên hạn cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, trang phục lập dự toán kinh phí mua sắm, tổng hợp vào dự toán chi ngân sách của đơn vị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Căn cứ vào dự toán được giao, Chi cục Quản lý thị trường thực hiện việc mua sắm phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định pháp luật khác có liên quan.

3. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí mua sắm phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 4. Thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục

1. Nguyên tắc cấp phát

a) Việc cấp phát, quản lý và sử dụng phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, trang phục đối với Chi cục Quản lý thị trường, các phòng, đội thuộc Chi cục Quản lý thị trường và công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, đối tượng, niên hạn theo quy định của pháp luật. Chi cục Quản lý thị trường có trách nhiệm quản lý, theo dõi và thực hiện việc cấp phát theo đúng quy định;

b) Cấp lần đầu phù hiệu, cờ hiệu đối với Chi cục Quản lý thị trường và các phòng, đội thuộc Chi cục Quản lý thị trường; cấp lần đầu cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức khi được tuyển dụng hoặc tiếp nhận vào làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường bảo đảm đúng tiêu chuẩn, đối tượng và niên hạn;

c) Cấp thay thế phù hiệu, cờ hiệu, trang phục, biển hiệu trong trường hợp bị hỏng, bị mất; cấp thay thế cấp hiệu trong trường hợp công chức có sự thay đổi về chức vụ lãnh đạo, ngạch công chức hoặc cấp hiệu bị hỏng, bị mất;

d) Cấp hằng năm đối với các loại trang phục có niên hạn cấp phát hằng năm theo quy định tại Nghị định số 33/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 241/2025/NĐ-CP;

đ) Công chức khi thôi việc, buộc thôi việc hoặc chuyển công tác phải nộp lại cấp hiệu, biển hiệu đã được cấp trước khi nghỉ việc hoặc chuyển công tác.

2. Hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục

Văn bản đề nghị và danh sách đối tượng đề nghị cấp lần đầu, cấp hằng năm, cấp thay thế của cơ quan, đơn vị trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường.

Trường hợp đề nghị cấp thay thế phải nêu rõ lý do và kèm theo văn bản giải trình của đơn vị hoặc cá nhân có liên quan; Quyết định bổ nhiệm, thay đổi đơn vị công tác (đối với trường hợp công chức có sự thay đổi về chức vụ lãnh đạo, ngạch công chức) hoặc văn bản giải trình của công chức (đối với trường hợp đề nghị cấp thay thế khi bị hỏng hoặc bị mất).

3. Quản lý, theo dõi cấp phát

Chi cục Quản lý thị trường thực hiện cấp phát, quản lý phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường theo đúng quy định tại Nghị định số 33/2022/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 241/2025/NĐ-CP.

4. Thời điểm và niên hạn cấp phát

a) Đối với phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đã được cấp phát trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục sử dụng theo quy định.

b) Mốc thời gian để tính niên hạn cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục lần sau được tính từ thời điểm cấp phát năm trước đó gần nhất.

Điều 5. Kinh phí mua sắm

Kinh phí mua sắm phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của đơn vị theo phân cấp ngân sách hiện hành theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVII, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2026.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các xã, phường;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Công báo;
- Lưu: VT, CVPC.

CHỦ TỊCH



Hoàng Giang